ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2024/2025

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RS001793/2024
DATA DE REGISTRO NO MTE: 26/06/2024
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR021032/2024
NÚMERO DO PROCESSO: 10264.204936/2024-46
DATA DO PROTOCOLO: 24/06/2024

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SINDICATO DOS EMPREG EM ENTID SIND E ORG DE CLASSE RS, CNPJ n. 93.130.235/0001-89, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE BAPTISTA DA ROCHA;

E

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PRIVADO DOS VALES DO RS - SINTEP VALES, CNPJ n. 88.369.574/0001-82, neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). GEORGINA FLORES GIORDANI;

celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de março de 2024 a 28 de fevereiro de 2025 e a data-base da categoria em 01º de março.

INSTRUMENTO REGISTRADO NO MTE

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) **Empregados em Sindicatos, Federações, Confederações, Centrais e Órgãos de Classe Regionais e Nacionais**, com abrangência territorial em **São Leopoldo/RS e Sapucaia do Sul/RS**.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

O piso salarial dos empregados do SINTEP VALES, a partir de 1º de março de 2024, terá o valor de **R$ 1.941,03 (mil, novecentos e quarenta e um reais e três centavos)** para a carga horária de 220 (duzentas e vinte) horas mensais.

Parágrafo único: As diferenças salariais retroativas a 1º de março de 2024, se houver, serão pagas na folha salarial do mês de abril de 2024.

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL

Os salários dos empregados do SINTEP VALES serão reajustados, em 1º de março de 2024, em **4,3% (quatro inteiros e três centésimos de inteiro por cento),** incidente sobre os salários reajustados na forma da Cláusula 4ª do Acordo Coletivo de Trabalho revisando.

Parágrafo único: As diferenças salariais retroativas a 1º de março de 2024, se houver, serão pagas na folha salarial do mês de abril de 2024.

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS

CLÁUSULA QUINTA - ADIANTAMENTO SALARIAL QUINZENAL

O SINTEP VALES concederá até o dia 15 (quinze) de cada mês, mediante solicitação do empregado, um adiantamento salarial de até 40% (quarenta por cento) do valor da remuneração mensal que será descontado na folha de pagamento do mês correspondente.

Parágrafo único: O SINTEP VALES fica dispensado de conceder o adiantamento salarial durante o período de gozo de férias do empregado.

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO PARA PAGAMENTO DOS SALÁRIOS

O salário será pago através de rede bancária e mediante depósito em conta individual de cada empregado, impreterivelmente, até o primeiro dia útil do mês subsequente a que refere.

INSTRUMENTO REGISTRADO NO MTE

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E CRITÉRIOS PARA CÁLCULO

CLÁUSULA SÉTIMA - COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA

O SINTEP VALES concederá aos empregados que tenham, no mínimo, 12 (doze) meses de contrato de trabalho com o sindicato, uma complementação de até 100% (cem por cento) da remuneração do empregado, quando este entrar em auxílio-doença, pelo período máximo de 3 (três) meses, com interstício para novo complemento salarial de 1 (um) ano.

Parágrafo único: A complementação referida no *caput* refere-se a diferença entre o valor da remuneração salarial percebida pelo empregado, excluída as parcelas variáveis, e o valor do benefício previdenciário recebido e não tem natureza salarial.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS

13º SALÁRIO

CLÁUSULA OITAVA - ANTECIPAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Fica assegurado a antecipação de 50% (cinquenta por cento) do valor do 13º salário de 2024, até o dia 5 de agosto de 2024, a ser calculada com base na remuneração devida no mês de julho de 2024. A parcela restante deverá ser paga até o dia 15 de dezembro de 2024.

ADICIONAL DE HORA-EXTRA

CLÁUSULA NONA - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS

O adicional de horas extras será de 50% (cinquenta por cento) para as 2 (duas) primeiras horas extras diárias realizadas e de 100% (cem por cento) para as demais horas extras.

Parágrafo único: Quando a hora extraordinária se realizar em domingos ou feriados, o adicional incidente será de 100% (cem por cento) desde a primeira hora trabalhada.

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO

CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO

O empregado terá direito a um adicional por tempo de serviço equivalente a 4% (quatro por cento) do seu salário- base para cada 4 (quatro) anos de vínculo empregatício com o SINTEP VALES, considerando-se, inclusive, períodos descontínuos e observado o limite de 20% (vinte por cento) deste quadriênio.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

O SINTEP VALES concederá a seus empregados, independentemente da sua carga horária contratual, um auxílio- alimentação, através de cartão magnético emitido por uma administradora de benefícios, no valor de **R$ 27,00 (vinte e sete reais)** por dia efetivamente trabalhado.

Parágrafo primeiro: O crédito deste auxílio no cartão magnético será disponibilizado aos empregados até o último dia útil do mês anterior ao que se refere.

Parágrafo segundo: O empregado participará com o valor correspondente a **10% (dez por cento)** do auxílio mensal, que será descontado em folha de pagamento.

Parágrafo terceiro: Para efeito desta cláusula não será considerado dia efetivamente trabalhado e serão descontados dos créditos a serem disponibilizados no mês subsequente, o período de gozo de férias, de faltas injustificadas e durante o período de afastamento previdenciário.

Parágrafo quarto: O benefício assegurado nesta cláusula não tem natureza salarial e não integra o salário para qualquer fim legal ou normativo.

AUXÍLIO EDUCAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REEMBOLSO PARCIAL DE MENSALIDADES EDUCACIONAIS

O SINTEP VALES reembolsará parte das despesas efetuadas por seus empregados com o pagamento de mensalidades educacionais, observadas as seguintes condições:

a) O reembolso será de até **R$ 200,00 (duzentos reais)** mensais, limitado ao valor da mensalidade educacional;

b) A participação do SINTEP VALES no custeio previsto nesta cláusula aplica-se apenas às mensalidades educacionais do próprio empregado e não se estende aos seus dependentes;

c) Para fazer *jus* ao reembolso o empregado deverá encaminhar solicitação, por escrito, informando os dados do curso e a previsão de duração. Mensalmente deverá apresentar o recibo de pagamento da mensalidade e o comprovante de frequência;

d) Em caso de rescisão de contrato de trabalho, por qualquer das partes, o reembolso será mantido até o final do mês do último dia trabalhado;

e) O reembolso das mensalidades se aplica ao Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Profissional e Ensino Superior em Estabelecimentos de Ensino autorizados pelo Ministério da Educação e/ou órgãos oficiais responsáveis. Abrange ainda cursos profissionalizantes e de atualização na área de atuação do empregado junto ao SINTEP VALES;

f) O reembolso será limitado a um curso por vez, sendo obrigatória, na conclusão, a apresentação da devida certificação pelo Estabelecimento de Ensino ofertante;

g) Quando o empregado trancar o curso, deverá comunicar de imediato, por escrito, ao SINTEP VALES. Caso resolva trancar o curso após o início do semestre, deverá devolver os meses já recebidos, exceto em situações de licença-saúde;

h) O empregado que cancelar, trancar por mais de um semestre ou ainda trocar de curso não gozará mais do benefício referido nessa cláusula excetuados em caso de licença-saúde.

Parágrafo único: A vantagem estabelecida nessa cláusula não configura tempo à disposição do empregador, nem salário *in* natura e salário de contribuição para fins previdenciários.

AUXÍLIO SAÚDE

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - REEMBOLSO PARCIAL DO PLANO DE SAÚDE

O SINTEP VALES reembolsará parte das despesas efetuadas por seus empregados com o pagamento de mensalidades de plano de saúde, observadas as seguintes condições:

a) A partir da vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho, o reembolso de que trata o *caput* será limitado a **75% (setenta e cinco por cento)** do valor da mensalidade do plano básico ambulatorial contratado pelo SINTEP VALES junto à operadora DOCTOR CLIN, independentemente da carga horária contratual do empregado.

b) O empregado poderá optar por um plano de saúde com cobertura hospitalar da mesma operadora contratada pelo SINTEP VALES, desde que efetue o pagamento da diferença da mensalidade deste plano de saúde.

c) A participação do SINTEP VALES no custeio previsto nesta cláusula aplica-se apenas às mensalidades do plano de saúde do próprio empregado e não se estende aos dependentes deste.

d) A adesão ao plano por parte do empregado acarreta expressa autorização para que o SINTEP VALES efetue o desconto, em folha de pagamento, da parcela de custeio que corresponder ao trabalhador.

e) O atraso no pagamento superior a 60 (sessenta) dias da parcela que cabe ao empregado, quando não for possível o desconto em folha de pagamento, acarretará o cancelamento do plano de saúde do empregado inadimplente e, se for o caso, de seus dependentes.

f) Eventual débito do empregado decorrente de plano de saúde poderá ser descontado e/ou compensado, sem limitação de percentual, quando da rescisão de seu contrato de trabalho.

g) O reembolso estende-se, observados os limites e condições previstas nesta cláusula, aos empregados que já possuem plano de saúde contratados com outras operadoras, desde que apresentem mensalmente ao SINTEP VALES o documento fiscal apropriado.

Parágrafo único: A vantagem representada pelo ingresso facultativo em plano de saúde não configura salário *in* natura, nem salário de contribuição para fins previdenciários.

AUXÍLIO CRECHE

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - REEMBOLSO PARCIAL DE CRECHE OU PRÉ-ESCOLA

O SINTEP VALES reembolsará, mensalmente, os gastos efetuados pelo empregado em creches ou pré-escola, para filhos de até 4 (quatro) anos de idade, mediante a apresentação de documento fiscal apropriado, no limite de **R$ 369,54 (trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)** para cada filho.

Parágrafo primeiro: Fica assegurada ao empregado a manutenção do referido reembolso até o último mês do semestre letivo em que o/s filho/s tenha/m completado 4 (quatro) anos de idade.

Parágrafo segundo: Na hipótese de ambos os genitores ou responsáveis legais pela(s) criança(s) laborarem no SINTEP VALES, um deles fará *jus* ao benefício integral, na forma prevista no *caput*, e outro até o limite do valor da creche ou pré-escola. Se o valor da creche ou pré-escola ultrapassar de R$ 739,08 (setecentos e trinta e nove reais e oito centavos), ainda assim o limite do duplo benefício para cada um dos filhos ficará limitado a este mesmo valor.

Parágrafo terceiro: O benefício assegurado nesta cláusula não tem natureza salarial e não integra o salário para qualquer fim legal ou normativo.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ASSISTÊNCIA NAS RESCISÕES CONTRATUAIS

Nas rescisões de contrato de trabalho será obrigatória a assistência do SINDISINDI-RS, inclusive quando forem de iniciativa do empregado, independentemente do tempo de serviço no SINTEP VALES.

AVISO PRÉVIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - AVISO PRÉVIO ADICIONAL

Quando for rescindido o contrato de trabalho do empregado que já tenha completado 60 (sessenta) anos de idade será concedido um aviso prévio adicional e indenizado de 30 (trinta) dias, além do aviso prévio já instituído em Lei.

Parágrafo primeiro: O direito assegurado no *caput* não se aplica ao empregado já aposentado.

Parágrafo segundo: A soma dos dias de aviso previsto nesta cláusula com o aviso prévio proporcional instituído pela Lei nº 12.506/2011 não poderá ultrapassar 90 (noventa) dias.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES
ESTABILIDADE MÃE

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - GARANTIA DE EMPREGO DA GESTANTE

Fica assegurada a garantia de emprego da gestante durante todo o período de gravidez e até 120 (cento e vinte) dias após o término da licença maternidade.

Parágrafo único: Em caso de demissão, a trabalhadora terá o prazo decadencial de 30 (trinta) dias após o término do aviso prévio para comprovar sua gravidez.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - GARANTIA DE EMPREGO DO APOSENTANDO

O empregado que contar com 3 (três) anos ou mais de vínculo empregatício com o SINTEP VALES e estiver, no máximo, a 3 (três) anos de sua aposentadoria por tempo de contribuição, proporcional ou integral, ou ainda por idade, gozará de garantia de emprego até a data da aquisição do direito à aposentadoria, desde que informe e comprove, por escrito, ao empregador a aquisição do seu direito à estabilidade, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar do momento em que adquirir este direito.

Parágrafo primeiro: O empregado poderá exercer a prerrogativa que lhe assegura esta cláusula uma única vez.

Parágrafo segundo: Havendo divergência entre o empregado e o SINTEP VALES quanto à contagem do tempo de contribuição para aquisição do direito aos benefícios mencionados no *caput*, será concedido um prazo adicional de 30 (trinta) dias para que o trabalhador obtenha documentação oficial hábil para a desejada comprovação.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS COMPENSAÇÃO DE JORNADA

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - COMPENSAÇÃO DE JORNADA

O SINTEP VALES poderá adotar o regime de compensação mensal no qual as horas trabalhadas que excederem a jornada normal e/ou a carga horária semanal contratual serão compensadas, no mês a que se referem, com folga correspondente.

Parágrafo primeiro: A jornada de trabalho não poderá exceder o limite de 10 (dez) horas diárias de segunda a sexta-feira, e de 8 (oito) horas aos sábados e domingos.

Parágrafo segundo: As horas excedentes que não forem compensadas com folga proporcional ao longo do mês deverão ser incluídas na folha de pagamento com os adicionais previstos nesse Acordo Coletivo de Trabalho.

Parágrafo terceiro: As horas laboradas em domingos ou feriados serão computadas em dobro para fins de compensação de horas, exceto para os empregados cujo contrato já prevê o trabalho em domingos e feriados.

Parágrafo quarto: A faculdade estabelecida nessa cláusula se aplica a todas as atividades, inclusive àquelas consideradas insalubres, independente da autorização de que trata o art. 60 da CLT.

Parágrafo quinto: Para os empregados que laboram exclusivamente na sede campestre, o regime de compensação de horas instituído nessa cláusula será semestral. Para essa finalidade o semestre será considerado de 1º de novembro a 30 de abril e de 1º de maio a 31 de outubro. No final do semestre, sendo o empregado devedor de horas, estas serão descontadas no contracheque do mês subsequente ao fechamento do semestre. Sendo credor, deverá receber o pagamento dessas horas com os adicionais previstos nesse Acordo Coletivo de Trabalho.

CONTROLE DA JORNADA

CLÁUSULA VIGÉSIMA - MODALIDADE TEMPORÁRIA DE TELETRABALHO (HOME OFFICE)

O SINTEP VALES e os seus empregados poderão optar pela modalidade de teletrabalho integral ou híbrida, mantendo-se, nesse caso, o horário de trabalho, a carga horária e o valor do salário contratados.

Parágrafo primeiro: A adoção da modalidade de teletrabalho será formalizada mediante termo aditivo ao contrato de trabalho.

Parágrafo segundo: Entende-se por modalidade de teletrabalho integral aquele executado fora das dependências do SINTEP VALES, e por teletrabalho híbrido aquele executado parte nas dependências do SINTEP VALES e parte fora dele.

FÉRIAS E LICENÇAS
LICENÇA REMUNERADA

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - LICENÇAS REMUNERADAS E AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS

Fica assegurado ao empregado o direito à licença remunerada nas seguintes hipóteses:

a) 9 (nove) dias consecutivos para o pai, quando do nascimento ou adoção de filhos, sendo que, para a mãe adotante, o benefício se dará, conforme a lei;

b) 9 (nove) dias consecutivos em caso de casamento;

c) 9 (nove) dias consecutivos em caso de falecimento de cônjuge, pai e mãe, companheiro/a, filho/a ou pessoa declarada no IRPF como dependente e que viva sob sua dependência econômica;

d) 3 (três) dias consecutivos em caso de falecimento de avô, avó e irmãos;

e) 1 (um) dia em caso de falecimento de tio/a, sogro/a, sobrinho/a ou cunhado/a;

f) 2 (dois) turnos por ano, consecutivos ou não, para a realização de exames de saúde e consultas médicas preventivas, mediante posterior apresentação do comprovante médico;

g) 10 (dez) turnos por ano, consecutivos ou não, em caso de doença de filho/a, pai, mãe, cônjuge ou companheiro/a, que necessitar acompanhamento do empregado, mediante posterior apresentação do comprovante médico.

Parágrafo único: As ausências justificadas dispostas nesta cláusula substituem aquelas já previstas na Legislação Consolidada para as mesmas hipóteses, na medida em que são mais benéficas aos empregados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - LICENÇA REMUNERADA DO FIM DE ANO

O SINTEP VALES concederá aos seus empregados da sede administrativa uma licença, sem prejuízo dos seus salários, no período compreendido entre 23 e 31 de dezembro de 2024.

Parágrafo único: Para os empregados que laborarem no período a cima, em decorrência das suas atividades, a licença remunerada referida no *caput*, de comum acordo entre o empregado e o SINTEP VALES, poderá ser transferida para outra oportunidade ou paga como hora extraordinária.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - GRATUIDADE DE UNIFORME E DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

O SINTEP VALES fornecerá gratuitamente aos seus empregados uniformes e equipamentos de proteção individual, sempre que for exigido seu uso ou contribuir para a segurança do trabalhador.

RELAÇÕES SINDICAIS
ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ACESSO DO SINDISINDI-RS AO LOCAL DE TRABALHO

É assegurado o acesso dos dirigentes sindicais do SINDISINDI-RS às dependências do SINTEP VALES para a realização de assembleias dos empregados, distribuição de informativos da entidade e outras atividades de interesse da categoria, bem como a utilização de um quadro mural para divulgação de matérias e informes sindicais.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - CUSTEIO DE ATIVIDADES SINDICAIS

O SINTEP VALES descontará, à título de custeio das atividades sindicais, em folha de pagamento, o valor correspondente a **2% (dois por cento)** do salário-base dos seus empregados, sindicalizados ou não ao SINDISINDI-RS, no mês de **maio de 2024.**

Parágrafo único: Os valores descontados serão repassados ao SINDISINDI-RS até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao desconto. No mesmo prazo o SINTEP VALES encaminhará relação com o nome completo do empregado, CPF, função, data de admissão e o valor do salário-base percebido para fins de cálculo da contribuição prevista no *caput.*

DISPOSIÇÕES GERAIS
OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DEPÓSITO PARA FINS DE REGISTRO E ARQUIVAMENTO DO INSTRUMENTO

Compromete-se o representante da categoria profissional (SINDISINDI-RS) a promover o depósito do presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, para fins de registro e arquivamento, no órgão competente, consoante dispõe o artigo 614 da Consolidação das Leis do Trabalho.

}

JOSE BAPTISTA DA ROCHA
PRESIDENTE
SINDICATO DOS EMPREG EM ENTID SIND E ORG DE CLASSE RS

GEORGINA FLORES GIORDANI
DIRETOR
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PRIVADO DOS VALES DO RS - SINTEP VALES

ANEXOS
ANEXO I - ATA FECHAMENTO

Anexo (PDF)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministerio do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.